أمانه حتّى يصل وان مات عندنا فماله فيء ان لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله ان أسر ثم قُتل والا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وان قُتل في معركة او فيء قولان وكُره لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتُزع ما سُرق ثم عِيدَ به على الاظهر لا أحرارٌ مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غيرَ الحُرّ المسلم وفُدِين أمّ الولد وعُتق المدبَّر من ثُلث سيّده ومُعتَقٌ لأجلٍ بعدَه ولا يُتّبعون بشيء ولا خيارَ للوارث وحُدَّ زانٍ وسارقٌ ان حِيز المغنم ووُقفت الارضُ كمصرَ والشامِ والعِراقِ وخُمّس غيرها ان أوجف عليه فخراجها والخُمس والجزيةُ لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح وبُدئ بمن فيهم المالُ ونُقل للاحوج الاكثرُ ونفّل منه السلب لمصلحة ولم يَجُز ان لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى ان لم يُبطله قبْل المغنم وللمسلم فقط سلبٌ اعتيد لا سوارٌ وصليبٌ وعينٌ ودابّةٌ وان لم يسمع او تعدّد ان لم يقل قتيلا والا فالاوّلُ ولم يكن لكمرأة ان لم تقاتل كالإمام ان لم يقل مِنْكُم او يخصّ نفسه وله البغلة ان قال على بغل لا ان كانت بيد غلامه وقسم الاربعة لحُرّ مسلم عاقلٍ بالغٍ حاضرٍ كتاجرٍ وأجيرٍ ان قاتَلا او خرَجا بنيّة غزو لا ضدّهم ولو قاتلوا الا الصبيَّ ففيه ان أجيز وقاتل خلافٌ ولا يُرضَخ لهم كميّت قبل اللقاء وأعمى وأعرجَ وأشلَّ ومتخلّفٍ لحاجة ان لم تتعلّق بالجيش وضالٍّ ببلدنا وان بريح بخلافِ بلدهم ومريضٍ شهد كفرسٍ رهيصٍ او مرض بعد أن اشرف على الغنيمة والا فقولان وللفرس مثْلا فارسه وان بسفينة او بِرْذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكرّ والفرّ ومريضٍ رُجِي ومحبَّسٍ ومغصوبٍ من الغنيمة او من غير الجيش ومنه لربّه لا اعجفَ او كبيرٍ لا يُنتفع به وبغلٍ

وبعيرٍ